

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1675/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายพูนเว้ง แซ่ลิ้ม

จำเลย

นายพูนเว้ง แซ่ลิ้ม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้ยื่น
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 91,291 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา
43,78,157,160 ให้ลงโทษฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 5 ปี และลงโทษฐาน
ไม่หยุดรถช่วยเหลือและไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จำคุก 1 เดือน รวมจำ
คุก5ปี 1 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษสมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน 15 วันฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 21)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 100,000 บาท (อันดับ 12)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึง
ไม่มีเหตุที่จะปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึง
ไม่มีเหตุที่จะปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ